

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1421/2530

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม โจทก์
นายสมผลหรือสมพลหรือแหยม ไชย
พงษ์ กับพวก

จำเลย

จำสืบตำรวจมนตรี จันทร์เจริญ จำเลยที่
2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 80, 86 จำคุก 33 ปี 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยที่
2 และของผู้ขอประกัน (อันดับ 189, 188, 182, 182 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 500,000 บาท (อันดับ 159)

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่เห็นเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่เห็นเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>